



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1750-2025

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 395, reclama don Luis Eugenio Rodríguez Olivos, administrador electoral de don Juan Salvador Rodríguez Brahm, candidato a Consejero Regional por la Región del Maule, en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14813 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del candidato, autorizando un reembolso por \$658.018;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, todas referidas a gastos rendidos sin documentación suficiente, a saber:

a) Observación N°7: Se declaró un gasto por \$1.100.000 por "validación y registro de datos de ingresos y gastos electorales", según Boleta de Honorarios N°195, emitida por don Luis Eugenio Rodríguez Olivos, sin haberse acompañado contrato de prestación de servicios ni justificación de valor de mercado;

b) Observación N°9: Se declaró un gasto por \$900.000, por "18 diseños gráficos digitales", respaldado en boleta de honorarios N°22 del proveedor don Manuel Mondaca Gómez, sin haberse acompañado contrato de prestación de servicios, ni justificación del valor de mercado pagado y sin que el gasto hubiere sido informado a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral previo al día de la elección, de conformidad al artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

c) Observación N°10: Se declaró un gasto por \$1.100.000, por administración de publicidad en redes sociales, según boleta de honorarios N°19, del proveedor Manuel Mondaca Gómez, que tampoco fue informado previo al día de la elección en los términos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

d) Observación N°11: Se declaró un gasto de \$560.000 por servicios de brigadista prestados por dola Magdalena Inés Oyarce Norambuena, según Boleta de Honorarios N°3, respecto del cual el Servicio Electoral estimó que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar el gasto;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1750-2025

e) Observación N°13: Se declaró un gasto por \$226.100, por concepto de asesoría de imagen, respaldado en factura N°5 del proveedor DUSO SpA, respecto del cual el Servicio Electoral consideró que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar el gasto;

f) Observación N°15: Se declaró un gasto de \$300.000 por servicios de brigadista prestados por dola Yunais Emilia Tejos Morales, según Boleta de Honorarios N°13, respecto del cual el Servicio Electoral consideró que la documentación acompañada resulta insuficiente para acreditar el gasto;

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones y se autorice el reembolso solicitado, toda vez que contestó dentro de plazo las observaciones formuladas por el Servicio Electoral.

El reclamante sostiene que la resolución reclamada no detalla las observaciones que fueron mantenidas por el Servicio Electoral, en definitiva y pide, en tal sentido, que se le ponga en conocimiento el informe de revisión de Ingresos y Gastos Electorales que sirvió de fundamento a la decisión, por lo que solicita que se le ponga en conocimiento y se le conceda una instancia para defenderse;

4°) Que, en lo referido a la solicitud que se le ponga en conocimiento el informe de revisión de ingresos y gastos electorales y se conceda un término para defenderse, será desestimada, pues consta en autos que se pusieron en conocimiento del reclamante las observaciones formuladas a la cuenta electoral de la candidatura a su cargo mediante el Oficio Ordinario G N°3657 y que contestó cada una de ellas a través del Sistema de Rendición en línea dispuesto por el Servicio Electoral, ejerciendo su derecho a ser oído y porque el referido informe es parte del expediente administrativo remitido a este Tribunal, encontrándose a su disposición en esta sede;

5°) Que, en relación con las observaciones N°11 y N°15 corresponde tenerlas por subsanadas, por cuanto los informes acompañados a fojas 363 y 331 satisfacen a cabalidad los requerimientos de información formulados por el Servicio Electoral;

6°) Que, acerca de las observaciones N°7, N°9, N°10 y N°13, corresponde rechazar la reclamación.





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1750-2025

Acerca de la observación N°7, la candidatura no cumplió con el requerimiento de información que fuera formulado por el Servicio Electoral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N°19.884 y no acompañó el contrato de prestación de servicios ni un antecedente objetivo que justifique del valor de mercado del servicio facturado limitándose a una explicación sobre la calificación profesional del emisor de la boleta.

Sobre las observaciones N°9 y N°10, ambas corresponden a pagos efectuados a un mismo proveedor, don Manuel Mondaca Gómez, que, en conjunto ascienden a \$2.000.000, suma que excede las treinta unidades de fomento a las que alude el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, como umbral para la obligación de informar los gastos contratados previo al día de la elección, sin que hubiera constado en el informe de gastos art. 44 bis presentado por la candidatura, por lo que corresponde su rechazo conforme lo dispuesto en el artículo 47 inciso 5° de la misma ley, sin perjuicio que, a mayor abundamiento, para la observación N°9 tampoco se acompañó contrato de prestación de servicios ni justificación de valor de mercado.

Respecto a la observación N°13, aún cuando el informe de actividades acompañado por el proveedor a fojas 316 es legible y detalla las labores de asesoría de imagen prestadas al candidato, no se enmarcó dicho servicio dentro de las categorías de gasto electoral previstas por el artículo 2 de la Ley N°19.884;

7°) Que, en consecuencia, atendida la subsanación de las observaciones N°11 y N°15, el Servicio Electoral debe recalcular el reembolso que en derecho corresponda a la candidatura conforme al mérito de lo resuelto en considerandos precedentes y a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 395, por don Luis Eugenio Rodríguez Olivos, administrador electoral de don Juan Salvador Rodríguez Brahm, candidato a Consejero Regional por la Región del Maule, en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la Resolución N°G14813 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1750-2025

Electoral, solo en cuanto tiene por subsanadas las observaciones N°11 y N°15 y autoriza el mayor reembolso en lo que corresponda. En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1750-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1750-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 18 de agosto de 2026.



D91386C9-3A8E-4AB4-A115-A961623A1066

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.